

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/1610

הצעת חוק פיצוי למי שפונה ממבנה בשל סכנה לקריסתו או בשל קריסתו, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע פיצוי כספי למי שפונה מדירת מגוריו במבנה בשל סכנת קריסה או בשל קריסת המבנה.
- תשלום פיצויים 2. מי שפונה מדירת מגוריו במבנה בשל קריסה או סכנת קריסה לפי הוראת מהנדס העיר או כוחות הביטחון וההצלה, יהיה זכאי לפיצוי כספי או לדיור חלופי בהתאם להוראות שיקבע שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה :
- (א) הזכאים לפיצוי ;
- (ב) גובה הפיצוי ;
- (ג) זכאות לפיצוי כספי או לדיור חלופי לזכאי שנדרש לפנות את דירת מגוריו ;
- (ד) תקופת הזכאות לפיצוי, ובלבד שאם ניתן פיצוי כספי הוא לא יפחת מ-3,500 שקלים חדשים לחודש ;
- בסעיף זה, "כוחות הביטחון וההצלה" – צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל או הרשות הארצית לכבאות והצלה.
- תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2023).

דבר ה ס ב ר

בחדש ספטמבר 2021, קרס בניין בחולון, ותושבי הבניין שקרס, יחד עם תושבי הבניין הסמוך, פונו מדירות מגוריהם. כתוצאה מקריסת הבניין, 32 משפחות איבדו את בתיהן. מאז קרס בניין נוסף ברעננה, ובמקומות שונים בארץ פונו דיירים מבניינים שהוכרזו כמסוכנים – קריית אתא, בית שמש, חיפה ועוד. הדיירים שפונו מאותם מבנים נאלצים להתמודד עם בירוקרטיה רבה ולפנות לרשויות שונות כדי לקבל מענה – בין היתר, למשרד הבינוי והשיכון ולעירייה, תוך ניסיון להשיג חלופה ראויה למגורים. למעשה, הם נותרים ללא קורת גג וללא ביטחון כלכלי. עד היום, משרד הבינוי והשיכון לא הצליח למצוא פתרון

למפונים הללו.

מטרת הצעת החוק להעניק למפונים פיצוי כספי או דיור חלופי, כדי שיוכלו למצוא חלופת מגורים ראויה עד לקבלת פתרון קבוע. לפיכך, מוצע להסמיך את שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין הזכאים לפיצוי, גובה הפיצוי, הזכאות לפיצוי כספי או לדיור חלופי וכן תקופת הזכאות לפיצוי, ובלבד שאם יינתן פיצוי כספי, סכום הפיצוי לא יפחת מ-3,500 שקלים חדשים לחודש בעבור זכאי שנדרש לפנות את דירת מגוריו. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2900).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2900 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)